

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ
SALA SUPERIOR
SALÓN DE SESIONES 306

ASOCIACION DE RESIDENTES DE VILLA CARACOLE INC. Demandante	CIVIL NÚM.: MZ2025CV00270
VS	(SALÓN 306)
JONATHAN RUIZ IRIZARRY JULIA MABEL IRIZARRY TIRADO Demandada	SOBRE: INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE

ACTA DE INSPECCION OCULAR

A la 1:11 de la tarde el Juez que suscribe, en compañía de la Alguacil, Glorian Vázquez Vélez y la Secretaria de Sala, Diana Mendoza Rodríguez, nos trasladamos al lugar en controversia, que ubica en Condominio Villa Caracoles, Carr. 304 Km. 3.6 La Parguera, Lajas, PR, llegamos al lugar a la 1:53 p.m.

A las 2:09 p.m. quedó constituido el Tribunal, se llama el caso y el tribunal procede a realizar las advertencias a los presentes. Comparece el Lcdo. Juan C. Toro Sepúlveda en representación de la parte demandante. El Lcdo. Elvin Ojeda Bonilla comparece en representación de la parte codemandada Jonathan Ruiz Irizarry y Julia M. Irizarry Tirado. Se hace constar que se encuentran presentes, Miguel Mercado, Presidente de la Junta de Residentes y Mike Flores, Tesorero. Las partes demandadas no se encuentran presentes.

El Tribunal se traslada al apartamento 301 del condominio y se procede a entrar al apartamento. El licenciado Ojeda describe los cambios que se realizaron en el apartamento, una remodelación en el área de la cocina donde se eliminaron unas paredes. El Sr. Mercado explica que las paredes que se removieron son paredes de carga. El licenciado Toro indica que se puede visitar otro apartamento que tiene las paredes como originalmente estaba, además indica que otra de las alegaciones es en el área de la azotea.

Se accedió al área de la azotea, donde se observó una estructura de cemento con apariencia de piscina, un jacuzzi incrustado en dicha construcción. El Jacuzzi no se pudo corroborar que estuviera funcionando. Se pudo observar en el área, además, un escritorio de madera, varias sillas y un área espaciosa destinada a una caseta de perro. El licenciado Toro expuso su posición respecto a las construcciones realizadas, señalando diversos elementos presentes en el lugar.

A preguntas del Tribunal si se consultó con la junta sobre la instalación del jacuzzi, considerando que no requería permiso de construcción, el licenciado Ojeda indicó que el ingeniero elaboró un diagrama mostrando cómo sería instalado el jacuzzi. Por su parte, el licenciado Toro manifestó que posee copia de la consulta y aclaró que en esta no se incluyó referencia alguna a la construcción, sino que la única consulta fue sobre la necesidad de permiso para instalar un jacuzzi. Asimismo, indicó que no se informó a la agencia sobre la existencia de una construcción, reiterando que, en origen, el proyecto era una piscina. Finalmente, el Tribunal dejó consignado que en la azotea existe una pared de cemento armado con un grosor aproximado de ocho pulgadas.

A preguntas del tribunal, el señor Mercado indica que todos los apartamentos del tercer piso tienen acceso a la terraza. Los edificios con 2 habitaciones pagan \$100 de mantenimiento, mientras que el edificio con 3 habitaciones paga \$125 por mantenimiento.

El tribunal cita las alegaciones de la demanda que aparecen en la página 2 y 3, Acápites 9 desde la A hasta la F. Consigna que en las alegaciones no se menciona nada con relación al aire acondicionado.

Luego que el tribunal observó toda el área de la azotea, y escuchó los planteamientos de los abogados, se dirigió al primer piso a un apartamento similar al de la controversia. Presentes todas las partes dentro del apartamento, el Sr. Mercado describe y explica sobre la pared que alejadamente es de carga. A preguntas del tribunal en cuanto a si tienen una certificación del ingeniero y el plano, el licenciado Ojeda indica que lo tiene.

Se procede a salir del apartamento y se observa el edificio desde afuera. El Sr. Mercado describe y le señala al tribunal los daños ocasionados desde el apartamento del tercer piso tales como cablerías, huecos en la pared, el descargue de aguas del aire acondicionado que afectan el edificio, daños a las paredes del edificio y tuberías PVC expuestas. Ambas partes expresan algunas sugerencias para resolver varios de los asuntos discutidos.

Manifiesta el Sr. Mercado que ante quejas de los residentes sobre las condiciones en que se encontraba el edificio, a consecuencia de lo reclamado por la parte demandante, la junta decidió reparar el edificio y se le envió la factura que aún no ha pagado. A preguntas del tribunal, el Sr. Flores indica que existen fotos de lo alegado y fueron enviadas a la otra parte.

El tribunal discute con las partes y abogados varios aspectos del caso y consigna lo siguiente:

- Las partes deberán reunirse y dialogar ya que son asuntos de fácil disposición.
- El asunto de las paredes de carga es materia de prueba que deberán demostrar.
- En cuanto a la piscina se observa que hay una construcción diseñada para la piscina, que no fue negada por la parte demandada, actualmente hay un jacuzzi.
- La política pública del gobierno es que cualquier construcción se pueda legalizar. Opción que el tribunal permite que se realice y legalice, si procede.
- Se advierte que toda obra que se realice sin permiso y no se pueda legalizar se ordenará demoler.
- Se conceden 10 días para que los abogados se reúnan y dialoguen. Someterán una moción conjunta con todas las controversias que queden.
- Luego el tribunal señalará una Vista en su Fondo.
- El tribunal no permitirá que traigan asuntos que no tengan que ver con el injunction estatutario y solo se permitirá a la parte demandada que demuestre que tiene el permiso de construcción o gestionando la legalización.
- Se exhorta a los abogados a que tengan un diálogo franco con sus representados y lleguen a un entendido.
- Los abogados deberán intercambiar la prueba que utilizarán y subirla al sistema SUMAC 5 días antes del juicio.

Finalizada la Vista de Inspección Ocular a las 2:42 de la tarde, se retiran las partes con la anuencia del tribunal.

El Juez que suscribe, así como el personal de sala, llegan al Centro Judicial de Mayagüez a las 3:31 p.m.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 7 de julio de 2025.



HON. MIGUEL A. LOPEZ FELICIANO
JUEZ SUPERIOR

dmr

